T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 84228040/13695507-TES.2-ÖG/201.01-E.2665484 12/05/2017
Konu : Güvenlik korucularının sigortalılığı

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 29/4/2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin "Sosyal Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler" başlıklı dördüncü bölümünün;

- 27 nci maddesi ile 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin güvenlik korucularının sigortalılığına ilişkin ikinci fıkrası değiştirilmiş, koruculara ödenen ücretin düzenlendiği beşinci fıkra kaldırılmış,

- 28 inci maddesi ile güvenlik korucularına aylık bağlanması ve tazminat ödenmesine ilişkin 442 sayılı Kanunun ek 16 ncı ve ek 17 nci maddeleri kaldırılmış,

- 29 uncu madde ile 442 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiş, 29/4/2017 tarihinden önce güvenlik korucusu olanlar hakkında yapılacak işlemler düzenlenmiş,

"GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce güvenlik koruculuğu görevi sona ermiş olanlardan mülga ek 16 ncı veya mülga ek 17 nci madde hükümleri kapsamında aylık bağlanmasına, tazminat veya ölüm yardımı ödenmesine hak kazananlar hakkında anılan mülga madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ayrıca, mülga ek 16 ncı madde kapsamında aylık bağlanmasına hak kazanan güvenlik korucularının vefatı halinde, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır ve geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz."

- 34 üncü madde ile 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına "k) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucuları," bendi eklenmiş,

- 42 nci ve 44 üncü maddeler ile 29/4/2017 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan güvenlik korucularının genel sağlık sigortalılığı hakkında 60 ıncı maddenin birinci fıkrası ve 70 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan ibareler yürürlükten kaldırılmış ve değiştirilmiş,

- 48 inci madde ile güvenlik korucularının sigortalılığına ilişkin 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 15 inci madde ilave edilmiştir.

"EK MADDE 15- 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince güvenlik korucusu olarak görevlendirilenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

Güvenlik korucusu olarak göreve başlayanlar ile görevleri sona erenlerin sigortalı işe giriş ve

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Adres : Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat : Bağ. Ve Hiz.Ak.Çal.Tes.ve Hiz.Dai Bşk adına
Telefon : 0 3 12 458 7363 7728 7746 Faks : 0 312 434 06 85 Dai.Bşk.V.C.EROL

ALO 170
KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYIN
GELECEĞİNİZİ RİSKE ATMAYIN

sigortalı işten ayrılış bildirgeleri, çalışmaya başladıkları tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili valiliklerce verilir. Bunların prime esas günlük kazançları bu Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırıdır. İlgili primlerin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı valiliklerce ödenir.

Güvenlik korucularının veya valiliğin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün en az % 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen güvenlik korucuları malûl sayılır.

Güvenlik korucusu olarak görev yapmakta iken 55 yaşını dolduranlardan en az 15 yıl bu görevde bulunmuş olanlara yaşlılık aylığı bağlanır. Bu fıkra kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için ayrıca terör suçlarından hüküm giymemiş olmak şarttır. Hüküm giymeden önce aylık bağlanmış olması halinde ise bağlanan aylık kesilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla güvenlik korucusu olarak görevde bulunanların valiliklerin talebi üzerine güvenlik korucusu olarak geçen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmadığı süreleri için müracaat tarihinde geçerli olan prime esas kazanç alt sınırı ve % 32,5 oranı üzerinden hesaplanacak prim tutarları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde valiliklerce ödenir. Bu süre içinde sigorta primlerinin ödenmemesi halinde bu Kanunun 89 uncu maddesi hükümleri uygulanarak primler tahsil olunur.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce görevi sona erenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun kapsamında emekli, yaşlılık veya malullük aylığı ya da 442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmış olanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu madde kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak bu maddede aksine hüküm bulunmaması kaydıyla bu Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Kurum yetkilidir."

Söz konusu düzenleme gereğince 29/4/2017 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan güvenlik korucuları ile bu tarihten önce güvenlik koruculuğu görevinde bulunanlar hakkında tescil, hizmet, aylığa hak kazanma koşullarının tespiti ve aylık bağlanmasına ilişkin yapılacak işlemler açıklanmıştır.

I- TESCİL VE HİZMET İŞLEMLERİ

1. Güvenlik Korucularının Sigortalılığı

442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplere ve şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin köyde veya çevrede ortaya çıkması veya her ne sebeple olursa olsun köylünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin artması halleri Bakanlar Kurulunca tespit edilen illerde, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile güvenlik korucusu görevlendirilmektedir.

Güvenlik koruculuğu, görevlendirmeyi gerektiren halin ortadan kalkması durumunda veya idari zaruret hallerinde aynı usulle ya da korucuların 55 yaşını doldurmaları halinde sona ermektedir.

5673 sayılı Kanunla 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde 2/6/2007 tarihi itibariyle yapılan düzenlemeyle güvenlik korucusu olarak çalıştırılanlar bu çalışmalarından dolayı 5510 sayılı Kanunun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı

ALO 170
KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYIN
GELECEĞİNİZİ RİSKE ATMAYIN

sayılmamakta iken 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 15 inci madde ile 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen güvenlik koruculari 29/4/2017 tarihinden itibaren 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yönünden sigortalı sayılmıştır.

Söz konusu düzenleme ile 29/4/2017 tarihi itibari ile güvenlik koruculuğu yapanlar ile bu tarihten sonra güvenlik korucusu olarak işe alınanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi uygulanacaktır.

5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi ile güvenlik koruculuğu 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık sayıldığından 29/4/2017 tarihinden önce 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi, isteğe bağlı sigorta, ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeler ile 2925 sayılı Kanuna göre prim ödeyen güvenlik korucularının sigortalılıkları 29/4/2017 tarihinden itibaren sona erdirilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışması olanların aynı zamanda ek 15 inci madde kapsamında güvenlik korucusu olmaları halinde bu durum valiliğe bildirilecektir.

1.1. Ek 15 inci Madde Kapsamında Sigortalı Sayılmayanlar

5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesinin yürürlük tarihi olan 29/4/2017 tarihinden önce güvenlik koruculuğu görevi sona erenler, 29/4/2017 tarihi itibariyle emekli, yaşlılık veya malullük aylığı alanlar, 442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmış olanlar 5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi kapsamında sigortalı sayılmayacaktır.

1.2. 29/4/2017 Tarihinde Güvenlik Korucusu Olanların Bu Tarihten Önceki Sigortalılık Süreleri

5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi ile 29/4/2017 tarihi itibariyle güvenlik korucusu olarak görevde bulunanların valiliklerin talebi üzerine güvenlik korucusu olarak geçen ve 29/4/2017 tarihinden önce uzun vadeli sigorta kollarına tabi olunmayan süreleri müracaat tarihinde geçerli olan prime esas kazanç alt sınırı ve % 32,5 oranı üzerinden hesaplanacak prim tutarlarının, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde valiliklerce ödenmesi halinde bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesine imkan sağlanmıştır.

Güvenlik korucularının 29/4/2017 tarihinden önceki sigortalılık süreleri valiliklerce ödeneceğinden sigortalıların hizmet kayıtları oluşturulduktan sonra doğrudan hizmet kayıtlarına yansıtılacak olup hizmetin değerlendirilmesinde primin tahsil şartı aranmayacaktır.

Valiliklerin süresinde ödemedikleri primler hakkında 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Söz konusu hükümden yararlanılabilmesi için güvenlik korucularının 29/4/2017 tarihinde güvenlik korucusu olmaları ve valiliğin, güvenlik korucusu olarak geçen süreleri Kurumumuza bildirmesi gerekmektedir.

Güvenlik koruculuğu uygulamasına, ilk defa 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde 3175 sayılı Kanunla 4/4/1985 tarihinde geçici köy koruculuğu olarak başlanılmış, 27/6/1985 tarihli ve 85/9632 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Van, Ağrı, Kars, Ardan, Iğdır, Muş, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, 1/4/1987 tarihli ve 85/9632 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Malatya, 21/7/1989 tarihli ve 89/14395 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Elazığ, 29/5/1990 tarihli ve 90/458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kahramanmaraş,

27/6/1990 tarihli ve 90/630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Gaziantep, Kilis, 25/11/2016 tarihli ve 2016/9576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Erzincan, Erzurum, Hatay, Osmaniye illeri kapsama alınmış olup sigortalılık sürelerinin belirlenmesinde bu tarihler esas alınacaktır.

29/4/2017 tarihinden önce görevi sona eren güvenlik koruculari ile 29/4/2017 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanun kapsamında emekli, yaşlılık veya malullük aylığı ya da 442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmış olanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi hükümleri uygulanmayacağından valiliklerce güvenlik korucusu olarak geçen sürelerin primlerinin ödenmek istenmesi halinde ilgili valiliğe koruculuğun 29/4/2017 tarihinden önce sonlandırılmış olması veya ilgilinin aylık almasından dolayı güvenlik korucusu olarak geçen sürelerinin hizmet olarak değerlendirilemeyeceği bildirilecektir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 124 üncü maddesi gereğince valiliklerce adi posta veya kargo ile veya Kuruma doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerde, başvuru veya bildirimin Kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi yolu ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya verildiği tarih başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilecektir.

29/10/2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 676 sayılı KHK ile 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde geçen "geçici köy korucusu" ibareleri "güvenlik korucusu" olarak değiştirilmiş olduğundan valiliklerin talebi halinde 29/4/2017 tarihinde güvenlik korucusu olarak görev yapanların bu tarihten önce geçici köy korucu ve güvenlik korucusu oldukları sürelerin primleri valiliklerce ödenerek bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Buna yönelik hazırlanan program açıldığında ayrıca duyurulacaktır.

2. İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi Verilme Süresi

Güvenlik koruculuğu Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Van, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Muş, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Hakkari, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Erzincan, Erzurum, Hatay, Osmaniye olmak üzere 26 ilde uygulanmakta olup valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde valiliklerce belirlenen köylerde güvenlik korucusu alımına ilişkin başvurular alınmakta uygun görülenler valilik onayı ile güvenlik korucusu olarak göreve başlatılmaktadır.

Güvenlik korucularının 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılığı valilik onayı ile göreve başladıkları tarihten itibaren başlatılacak olup bunların işe giriş bildirgesi valiliklerce ya da kaymakamlıklarca işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma verilecektir.

690 sayılı KHK 29/4/2017 tarihinde yayımlandığından bu tarih itibariyle güvenlik koruculuğu yapanların işe giriş bildirgeleri 29/5/2017 tarihi saat 23:59'a kadar e-sigorta yoluyla valiliklerce ya da kaymakamlıklarca Kuruma bildirilecektir.

Güvenlik korucularının e-sigorta yoluyla yapacakları işe giriş bildirgelerinde "33- Güvenlik korucusu" sigortalılık kodu kullanılacaktır.

Görevine son verilen, istifa eden, 55 yaşını dolduran ve ölen güvenlik korucularının işten ayrılış bildirgesi bu durumların gerçekleştiği tarihten itibaren valiliklerce ya da kaymakamlıklarca bir ay içinde Kuruma verilecektir.

İşe giriş bildirgesinin 5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesinde belirlenen sürede verilmemesi halinde 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince her bir sigortalı için asgari ücret tutarında, işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi halinde ise (g) bendi gereğince asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

3. İşyeri Tescili

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince işyeri bildirgesinin en geç sigortalı çalışmaya başlandığı tarihte verilmesi gerektiğinden ek 15 inci maddenin 29/4/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle valiliklerin ya da kaymakamlıkların anılan tarih öncesinde açılmış olan işyeri dosyasının bulunması halinde sigortalı bildirimlerinin bu işyeri dosya numarası üzerinden yapılması gerekmektedir.

Valilik ya da kaymakamlığın çalıştıracakları güvenlik korucusu için evvelce tescil edilmiş işyeri dosyasının bulunmaması durumunda 29/4/2017 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle 2/5/2017 tarihinde bu işyerlerini tescil ettirmiş olmaları halinde bildirim yasal sürede yapılmış sayılacaktır.

Bu durumda işyerinin mahiyet kodu "(1) resmi devamlı işyeri" olarak verilecektir. İşyerinin işkolu kodunun ise yapılan işin kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler arasında olması nedeniyle "84.24" işkolu kodunun altında "84.24.01" altılı NACE kodu ile iş kolu kodu belirlenecektir.

İşyeri bildirgesinin belirlenen sürede verilmemiş olması halinde 102 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince kamu idarelerine asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

4. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi kapsamındaki güvenlik korucuları uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasına tabi olduklarından bunların bildirimleri "51-5510 sayılı Kanunun ek 15 inci Maddesi Kapsamındaki Güvenlik Korucuları" belge türü ile yapılacaktır.

5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi gereğince güvenlik korucuları uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasına tabi olup % 20 uzun vadeli sigorta kolları ve % 12,5 genel sağlık sigortası olmak üzere % 32,5 oranında primin işçi ve işveren hissesinin tamamı valiliklerce 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden ödenecektir. Dolayısıyla güvenlik korucusu olarak görevlendirilenler hakkında kısa vadeli sigorta kolları primi alınmayacak, bu kişiler hakkında 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi gereğince 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uygulanmayacaktır.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi ile sigorta primlerinin ödenmesinin, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci ve 108 inci maddelerinde "ücretleri her ayın 15'inde ödeyen işverenler" için belirtilen sürelerin sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

5. Güvenlik Korucularının Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları

Ek 15 inci madde kapsamındaki güvenlik korucuları, 29/4/2017 tarihinden itibaren Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayıldıklarından, 60 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında, ek 15 inci madde kapsamında aylık bağlanacaklar ise aynı fıkranın (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortası kapsamında genel sağlık sigortası sayılacaklardır.

442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesine göre aylık alanlar ile aylık bağlanacaklar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler 60 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (9) numaralı alt bendi kapsamında Kurumumuz sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edeceklerdir.

II- AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARININ TESPİTİ VE AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ

1. 29/4/2017 Tarihinden İtibaren Güvenlik Korucusu Olanlar ve Sonradan Göreve Başlatılanlar

5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi ile 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre güvenlik korucusu olarak görevlendirilenler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılarak haklarında uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacağı öngörüldüğünden bu sigortalılar malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından sağlanan haklardan yararlanacaktır.

1.1. Malullük Sigortası

Güvenlik korucularına 5510 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen şartlarla aylık bağlanacak olmakla birlikte anılan sigortalıların malul sayılma kriterleri diğer (4/a) kapsamındaki sigortalılardan farklılaştırılmıştır.

Buna göre; güvenlik korucularının veya valiliğin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün en az % 60'ını veya güvenlik koruculuğu görevine başladıkları tarihte olmaması koşuluyla vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen güvenlik korucuları malul sayılacaktır.

Dolayısıyla, ek 15 inci madde kapsamında güvenlik korucusu görevini yürütmekte olup, 1800 prim gün sayısını şartını yerine getiren sigortalıların malullük tespiti ek 15 inci madde gereğince yukarıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığında yer alan sağlık kurulunca yapılacaktır.

Güvenlik koruculuğu görevini yürüten sigortalıların ek 15 inci madde kapsamında malullük durumlarının tespit edilebilmesine yönelik sevk işleminin yapılmasında aranan 1800 gün prim ödeme gün sayısı şartının yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesinde hem ek 15 inci madde kapsamında geçen hem de diğer statülerde geçen hizmetlerin toplamı esas alınacaktır

Güvenlik koruculuğu görevi herhangi bir sebeple sona erdikten sonra malullük durumlarının tespiti için müracaatta bulunanlar hakkında "vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği" kriteri esas alınamayacağından, bu durumda olanların söz konusu taleplerine ilişkin dosyalar Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına gönderilmeyerek işlemler cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.

Malullük sigortası yönünden diğer hususlarda 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

1.2. Yaşlılık Sigortası

5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 29/4/2017 tarihi itibariyle güvenlik korucusu olarak görev yapmakta olanlar ile daha sonra bu kapsamda göreve başlayanlardan 55 yaşını doldurup en az 15 yıl (5400 gün) bu görevde bulunmuş olanlara bu görevlerinden ayrılarak talepte bulunmaları halinde ek 15 inci madde gereğince yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Buna göre, yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları belirlenirken güvenlik korucusu olarak;

- Fiilen 15 yıl görev yapmak,
- Görev yapmakta iken 55 yaşını doldurmak,

şartları aranacaktır.

Söz konusu şartları yerine getiren güvenlik korucularının yaşlılık aylıkları, valilik onayıyla görevleri ile ilişikleri kesildikten sonra talepte bulunmaları halinde talep tarihini takip eden aybaşından itibaren başlatılacaktır. Ancak, bu kapsamda aylık bağlanacak olanların tahsis talep tarihi itibariyle kendi sigortalılıklarından dolayı prim ve prime ilişkin borçları olması durumunda aylık başlangıç tarihi cari usullere göre belirlenecektir.

5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi gereğince yaşlılık aylığı bağlanacak olanların, aylık bağlamaya esas mükteza maddesi "5510/Ek 15" olacaktır.

29/4/2017 tarihinden önce görevi sona erenler ile bu tarih itibarıyla 5510 sayılı Kanun kapsamında emekli, yaşlılık veya malullük aylığı ya da 442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmış olanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.

Ek 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan 15 yıl güvenlik koruculuğu görevinde bulunma şartı 5400 prim ödeme gün sayısını ifade etmekte olduğundan ek 15 inci maddeye göre yaşlılık aylığı bağlanacak güvenlik korucuları için 15 yıl sigortalılık süresi aranmayacaktır.

5400 prim ödeme gün sayısı şartının güvenlik koruculuğu görevinden farklı bir görevde/işyerinde (4/a), (4/b) veya (4/c) statüsünde yerine getirilmiş olması halinde ek 15 inci maddenin dördüncü fıkrası gereği aylık bağlanmayacak, bunların aylığa hak kazanma koşulları 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince belirlenecektir.

Güvenlik korucularına 5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için ayrıca terör suçlarından hüküm giymemiş olmak şartı aranacak olup, hüküm giymeden önce aylık bağlanmış olması halinde de bağlanan aylık kesilecek ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi kapsamında fazla ve yersiz ödenen miktarlar borç kaydedilecektir. Söz konusu tespitler valiliklerden temin edilecek adli sicil ve adli sicil arşiv kaydına istinaden Kurumumuzca yapılacaktır. Diğer taraftan, bu kapsamda haklarında dava süreci devam ettiği tespit edilenlerin aylıkları bağlanmayarak mahkeme kararının sonucuna göre işlem yapılacaktır.

1.3. Ölüm sigortası

Güvenlik korucularının, 5510 sayılı Kanunda öngörülen hak sahipleri aynı Kanunun ölüm sigortasından sağlanan hak ve yardımlarından (4/a) kapsamındaki sigortalılar ile aynı şartlarla yararlanacaktır. Dolayısıyla, güvenlik korucularının eşleri dışında çocuklarına, ana ve babasına 442 sayılı Kanun hükümlerine göre ölüm aylığı bağlanmamakta iken 5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi kapsamındaki güvenlik korucularının eşinin yanı sıra çocukları ile ana ve babasına da 5510 sayılı Kanunda öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde ölüm sigortasından aylık bağlanmasına imkan sağlanmıştır.

Ek 15 inci madde kapsamındaki güvenlik korucularının hak sahipleri hakkında 5510 sayılı Kanunun ölüm sigortasına ilişkin maddeleri gereğince işlem yapılacaktır.

Buna göre, güvenlik koruculuğu görevinde iken ya da bu görevi sona erdikten sonra herhangi bir statüde çalışması olmayan veya görevi sona erdikten sonra 5510 sayılı Kanunun diğer statülerine tabi iken ölen sigortalıların hak sahiplerine hangi kapsamda aylık bağlanacağının tespitinde tabi olunan son statü esas alınacaktır.

2. Aylık Hesabı

5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesinin son fıkrasında, bu maddede aksine hüküm bulunmaması kaydıyla bu Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

Buna göre, gerek 5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesine gerekse 5510 sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre aylığa hak kazanan güvenlik korucularının aylık hesabı 5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır.

3. Gelir/Aylıkların Birleşmesi

Güvenlik korucularının birden fazla gelir ve/veya aylığa hak kazanması durumunda 5510 sayılı Kanunun 54 üncü ve geçici 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır.

4. Yaşlılık Aylığı Almakta İken Güvenlik Korucusu Olarak Çalışanlar

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılmamakta ve görev yapamamakta olup, dördüncü fıkrada da istisnalara yer verilmiştir.

690 sayılı KHK ile 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına 29/4/2017 tarihinden itibaren eklenen (k) bendi ile 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularının yaşlılık ve emekli aylıkları kesilmeden ayrıca güvenlik koruculuğu yapmaya devam edilmesine imkân sağlanmıştır.

Bu durumda, 5335 sayılı Kanununun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına 29/4/2017 tarihinden itibaren eklenen (k) bendi hükmü uyarınca, Kurumumuzca gerek 5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi kapsamında gerekse 5510 sayılı Kanunun (4/a), (4/b) veya (4/c) kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı almakta olanlardan 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularına 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesindeki istisnalar arasında yer verildiğinden, bunların yaşlılık veya emekli aylıkları kesilmeyecek, bunlar hakkında 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanmayacak, çalıştıkları süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi alınmayacaktır.

5. Aylık Bağlayacak Ünitenin Tespiti

Güvenlik korucularının 5510 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi kapsamında aylık bağlama işlemleri anılan sigortalıların son sigortalılığının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince gerçekleştirilecek olup, buna ilişkin program revizyonları tamamlanıncaya kadar aylık bağlama işlemleri kontrolsüz giriş programları aracılığıyla sonuçlandırılacaktır.

6- 29/4/2017 Tarihinden Önce Güvenlik Koruculuğu Görevinde Bulunanlar

6.1. 29/4/2017 Tarihinden Önceki Süreler İçin Aylık Bağlanması

690 sayılı KHK ile 442 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesi ile görevleri ile ilişikleri devam etmekte iken 55 yaşını dolduran ya da vefat eden güvenlik korucularından 15 yıl ve üzerinde hizmeti bulunanlara aylık bağlanması, ek 17 nci maddesi ile aylık bağlanması koşulları oluşmayanlara tazminat ödenmesi ya da görevle bağlantısı devam ederken herhangi bir nedenle vefat eden korucuların hak sahiplerine ölüm yardımı ödenmesine ilişkin hükümler 29/4/2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak 442 sayılı Kanununa 690 sayılı KHK ile eklenen geçici 4 üncü madde ile 29/4/2017 tarihinden önce güvenlik koruculuğu görevi sona ermiş olanlardan mülga ek 16 ncı veya mülga ek 17 nci madde hükümleri kapsamında aylık bağlanmasına, tazminat veya ölüm yardımı ödenmesine hak kazananlar hakkında mülga madde hükümlerinin uygulanmasına devam edeceği, mülga ek 16 ncı madde kapsamında aylık bağlanmasına hak kazanan güvenlik korucularının vefatı halinde, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacağı ve geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, her ne kadar 442 sayılı Kanunun ek 16 ncı ve ek 17 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ise de geçici 4 üncü madde hükmü uyarınca, maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 29/4/2017 tarihi itibariyle güvenlik koruculuğu görevi sona ermiş olanlardan (fiilen görevinden ayrılmış, görevine son verilmiş ya da vefat etmiş) güvenlik korucularının kendilerine veya hak sahiplerine, mülga ek 16 ncı madde ile belirlenmiş esaslar dahilinde aylık bağlanması ve mülga ek 17 nci maddedeki esaslar dahilinde tazminat ödenmesi ya da ölüm yardımı ödenmesi işlemleri yapılmaya devam edilecektir.

Haklarında 442 sayılı Kanunun geçici 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri uyarınca mülga ek 16 ncı madde hükümlerine göre aylık bağlanan güvenlik korucuları ve hak sahipleri hakkında da geçici 4 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.

690 sayılı KHK'nın yürürlük tarihi olan 29/4/2017 tarihinde fiilen görevde bulunan ya da sonradan göreve başlatılan güvenlik korucuları hakkında mülga madde hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

Öte yandan, 442 sayılı Kanuna eklenen geçici 4 üncü madde uyarınca, düzenleme öncesinde güvenlik korucusunun, görev süresi içinde 15 tam hizmet yılı bulunmakta iken ya da bu kapsamda Kurumdan aylık almakta iken vefat etmesi halinde sadece dul eşe % 75 oranında aylık intikali öngörülmüş ise de, bu defa geçici 4 üncü madde ile maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra müracaat şartına bağlı olarak 5510 sayılı Kanuna göre hak sahibi sayılan ve eş dışındaki çocuk, anne ve babaya da müracaat tarihini takip eden aybaşından geçerli olmak üzere aylık bağlanması hakkı tanınmıştır.

Bu kapsamda, aylık talebinde bulunan hak sahipleri 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde öngörülen koşulları taşımaları ve 442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesinde öngörülen terör suçlarından hüküm giymemiş olmaları koşuluyla aylığa hak kazanacaktır. KHK'nın yürürlük tarihinden öncesine ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Diğer taraftan; 690 sayılı KHK'nın yürürlük tarihinden önce görevinden ayrılan ve 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanması talebinde bulunan güvenlik korucularının işlemleri geçmişte yapıldığı şekilde sonuçlandırılacaktır.

6.2. 29/4/2017 Tarihinden Önceki Süreler İçin Ölüm Aylığı Bağlanan Eşlerin Hisseleri

442 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesi 29/4/2017 tarihinde yürürlükten kalkmış olup bu

tarihten önce ölüm aylığı bağlanan eşlere ödenecek aylık miktarı 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi esas alınarak yeniden belirlenecektir. Bu kapsamda aylıkları % 50 oranında azaltılarak ödenen dul eşlerin dosyaları tespit edilerek oran yükseltme işlemleri re'sen yapılacaktır.

Evlenmesi nedeniyle aylıkları kesilen eşlerden sonradan boşanan, evliliğin fesih ya da butlanına karar verilerek aylık talebinde bulunanlardan, geçici 4 üncü maddenin yürürlük tarihinden sonra müracaat edenlere müracaat tarihini takip eden aybaşından geçerli olmak üzere aylık bağlanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi esas alınarak vefat eden güvenlik korucularından dolayı aylık bağlanacak hak sahiplerinin aylık oranlarına ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir.

Örnek 1- Eş kendi çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığı alıyor ise hissesi % 50,

Örnek 2- Eş İş-Kur tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılıyor ve hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası prim ödeniyor ise ölüm aylığı hissesi % 75,

Örnek 3- Eş çalışmıyor ya da kendi sigortalığından dolayı gelir/aylık almıyor ise aylık oranı % 75,

Örnek 4- Hak sahibi durumunda eş ve 1 çocuğun bulunması durumunda ölüm aylığı hisseleri;

Eşin (% 50) :2/4

Çocuğun (% 25) :1/4

Örnek 5- Hak sahibi durumunda anasız ve babasız 2 çocuğun bulunması durumunda ölüm aylığı hisseleri;

1.Çocuğun (% 50) : 2/4

2.Çocuğun (% 50) : 2/4

Örnek 6- Hak sahibi durumunda eş, anne ve babasız kalan 1 çocuk ve 2 çocuğun bulunması durumunda ölüm aylığı hisseleri;

Eş (%50) : 2/6

Anne ve babasız kalan çocuk (%50) : 2/6

Çocuk (%25) : 1/6

Çocuk (%25) : 1/6

Örnek 7- Hak sahibi olarak kendi sigortalılığı nedeniyle aylık/gelir almayan ya da zorunlu sigortalılığı gerektirecek çalışması bulunmayan eş ile güvenlik korucusunun ana ve babasının bulunması durumunda ölüm aylığı hisseleri;

Eşin (%75) : 6/8

Annenin (%12,5) : 1/8

Babanın (%12,5) : 1/8

Olacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

İsmail YILMAZ
Genel Müdür

DAĞITIM

Gereği:
Merkez ve Taşra Teşkilatı